

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4185/2543

นายสุวรรณ รัตนเมือง
นายแพทย์วิรัตน์ ลือวิเศษไพบูลย์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 39, มาตรา 193 ทวิ, มาตรา 195, มาตรา 225
ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยข้อเท็จจริง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่
รับวินิจฉัยโดยพิเคราะห์ว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 193 ทวิ เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ไม่รับ
วินิจฉัยให้ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ข้อเท็จจริงจึงยุติแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแม้ผู้
พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จะอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัย เพราะต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบ
ป.วิ.อ.มาตรา 15

ก่อนโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตาม
ป.อ.มาตรา 326, 328 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นจำเลยในคดีแพ่งขอให้บังคับ
จำเลยยินยอมให้โจทก์ไปติดต่อและพบเด็กหญิง ธ. จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้คดีและ
ฟ้องแย้งขอให้ห้ามโจทก์ติดต่อหรือพบกับเด็กหญิงธ. โจทก์กับจำเลยที่ 2 ก็ได้ยอม
ความกันในคดีแพ่ง ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาว่า
"โจทก์แถลงว่า ตามที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ โจทก์จะไปดำเนิน
การถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าว และจะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอถอน

เรื่องที่ร้องเรียนไว้ต่อไป ศาลจึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ" แม้โจทก์จะผิดข้อตกลงไม่ไป
ดำเนินการถอนฟ้องให้ก็ตาม แต่ข้อความที่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาดัง
กล่าวแสดงให้เห็นโดยปริยายว่า โจทก์ตกลงกับจำเลยที่ 2 ยินยอมระงับข้อพิพาทใน
คดีอาญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 2 และบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวด้วยดังนี้
ย่อมแสดงชัดว่าเป็นการยอมความกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 โดยชอบด้วย
กฎหมาย และสำหรับจำเลยที่ 1 ซึ่งถูกฟ้องในมูลความผิดเดียวกันกับจำเลยที่
2 เนื่องจากเป็นผู้บันทึกข้อความดังกล่าวลงในบัตรตรวจโรค จำเลยที่ 1 ก็คือบุคคลผู้
เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณานั้นเอง เมื่อเจตนารมณ์ของคู่
ความชี้ชัดว่าโจทก์ยอมความกับจำเลยที่ 2 โดยประสงค์ให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ด้วยจึง
เป็นการแสดงเจตนาไม่ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสอง มิใช่แต่เพียงจำเลยที่ 2 เท่านั้นไม่
สิทธินำคดีอาญามาฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวจึงระงับไปตาม
ป.วิ.อ.มาตรา 39 (2) ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยตาม ป.วิ.อ.มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบ
มาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๐, ๙๑,
๒๖๙, ๓๒๖, ๓๒๘

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับข้อหาทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและใช้เอกสารเท็จโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๙ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นแพทย์ในกลุ่มงานสูตินารีเวชกรรมและวางแผนครอบครัวทำการตรวจรักษาเด็กหญิงธัญชนก รัตนเมือง และบันทึกการตรวจลงในบัตรตรวจโรคตามสำเนาเอกสารหมายเลข ๔ เพราะร้อยตำรวจเอกวรรณเงินหมื่น พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานีส่งตัวมาให้ตรวจเนื่องจากจำเลยที่ ๒ ทราบอาการเจ็บป่วยของเด็กหญิงธัญชนกซึ่งเกิดขึ้นหลังจากโจทก์พาไปนอกบ้านแล้วจำเลยที่ ๒ นำเด็กหญิงธัญชนกไปปรึกษาร้อยตำรวจเอกวรรณ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่มีมูลความผิด โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ไม่รับวินิจฉัยโดยพิเคราะห์ว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๓ ทวิ ดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้ฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ที่ไม่รับวินิจฉัยให้ว่าไม่ถูกต้องอย่างไรข้อเท็จจริงจึงยุติแล้วตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฉะนั้น แม้ผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จะอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัยเพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕

สำหรับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และ ๓๒๘ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ยกฟ้อง โดยวินิจฉัยข้อเท็จจริงเฉพาะจำเลยที่ ๑ ว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ ไม่มีมูลความผิด ส่วนจำเลยที่ ๒ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓วินิจฉัยว่า โจทก์กับจำเลยที่ ๒

ได้ยอมความกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๗๑/๒๕๔๑ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สิทธินาคดีอาญามาฟ้องจึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) นั้น โจทก์ฎีกาว่า รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑มิใช่การยอมความโดยชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า ก่อนที่โจทก์จะฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ เป็นจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๒๗/๒๕๔๐คดีหมายเลขแดงที่ ๗๑/๒๕๔๑ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีขอให้บังคับจำเลยยินยอมให้โจทก์ไปติดต่อและพบเด็กหญิงธัญชนก รัตนเมืองจำเลยที่ ๒ ให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งขอให้ห้ามโจทก์ติดต่อหรือพบกับเด็กหญิงธัญชนก โดยระบุว่าโจทก์ทำอนาจารบุตรจนอวัยวะเพศฉีกขาด บวมและอักเสบจำเลยที่ ๒ นำใบรับรองแพทย์ไปเป็นหลักฐานเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุบลราชธานีให้ดำเนินคดีแก่โจทก์ โจทก์จึงขอให้ศาลดังกล่าวมีคำสั่งเรียกบัตรตรวจโรคของเด็กหญิงธัญชนกจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และทราบข้อความซึ่งจำเลยที่ ๑ ในฐานะแพทย์ผู้ตรวจรักษาเด็กหญิงธัญชนกบันทึกว่า เด็กหญิงธัญชนกมีอาการปวดที่อวัยวะเพศเด็กบอกว่าพ่อใช้นิ้วใส่ไปที่ช่องคลอด โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ แต่ปรากฏว่าขณะคดีอยู่ระหว่างไต่สวนมูลฟ้อง โจทก์กับจำเลยที่ ๒ ก็ได้ยอมความกันในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๗๑/๒๕๔๑ โดยศาลมีคำพิพากษาตามยอมเมื่อวันที่ ๒๔กรกฎาคม ๒๕๔๑ ดังกล่าว ดังนี้ ข้อความที่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งโจทก์เองก็ตอบคำถามค้านทนายจำเลยทั้งสองว่าโจทก์เป็นผู้แถลงซึ่งมีข้อความว่า "โจทก์แถลงว่า ตามที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ โจทก์จะไปดำเนินการถอนฟ้องคดีอาญาดังกล่าว และจะทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอถอนเรื่องที่ร้องเรียนไว้ต่อไป ศาลจึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ" เห็นว่า แม้โจทก์จะผิดข้อตกลงไม่ไปดำเนินการถอนฟ้องให้ก็ตาม แต่ข้อความที่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณา

ดังกล่าวแสดงให้เห็นโดยปริยายว่า โจทก์ตกลงกับจำเลยที่ ๒ ยินยอมระงับข้อพิพาท ในคดีอาญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๒ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวด้วย ดังนั้นย่อมแสดงชัดว่าเป็นการยอมความกันระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ โดยชอบด้วย กฎหมาย และสำหรับจำเลยที่ ๑ ซึ่งถูกฟ้องในมูลความผิดเดียวกันกับจำเลยที่ ๒ เนื่องจากเป็นผู้บันทึกข้อความดังกล่าวลงในบัตรตรวจโรคจำเลยที่ ๑ ก็คือบุคคลผู้ เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ นั้นเอง ฉะนั้น เมื่อเจตนาของคู่ความในคดีดังกล่าวเป็นดังที่ได้ลำดับความมา แล้ว ย่อมชี้ชัดว่าโจทก์ยอมความกับจำเลยที่ ๒ โดยประสงค์ให้มีผลถึงจำเลยที่ ๑ ด้วย จึงเป็นการแสดงเจตนาไม่ดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสอง มิใช่แต่เพียงจำเลยที่ ๒ เท่านั้น ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ วินิจฉัยไว้ไม่ สิทธิในคดีอาญามาฟ้องจำเลยทั้งสอง ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖ และ ๓๒๘ ซึ่งเป็นความผิดต่อส่วน ตัวจึงระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๙ (๒) ปัญหา เรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยก ขึ้นวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑ โดย วินิจฉัยข้อเท็จจริงมานั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล

พิพากษายืน.

(สมชาย จุลนิติ-ระพินทร บรรจงศิลป์-ชวลิต ตุลยสิงห์)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายสุรพันธ์ เจริญกิตติ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายพันระสา บัวทอง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ